

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario

Punto 3 del programma — le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

9 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario	1
1.1	D1 — La nozione di attività bancaria e il binomio dell'art. 10	1
1.2	D2 — La riserva di attività bancaria e il suo rapporto con l'autorizzazione . . .	2
1.3	D3 — L'art. 10, comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali	3
1.4	D4 — Le attività ammesse al mutuo riconoscimento e le attività non ammesse	4
1.5	D5 — La nozione di raccolta del risparmio e l'obbligo di rimborso	6
1.6	D6 — Il divieto dell'art. 11, comma 2, e il requisito della «pubblicità»	7
1.7	D7 — Le deroghe del comma 4: chi può raccogliere senza essere banca	8
1.8	D8 — Controllo, influenza notevole, partecipazione qualificata, gruppo bancario	9
1.9	D9 — Gli intermediari finanziari dell'art. 106 e l'albo unico	10

1 | Le attività e i soggetti nell'ordinamento bancario

Questo capitolo copre il Capo I del Titolo II del TUB — gli artt. 10, 11 e 12, con i loro addentellati negli artt. 12-bis, 12-ter e 129 — insieme all'apparato definitorio dell'art. 1 e al catalogo dei soggetti non bancari che popolano l'ordinamento creditizio: intermediari finanziari ex art. 106, confidi, soggetti del microcredito, istituti di pagamento, IMEL, società fiduciarie, Bancoposta. Chiude il quadro il sistema delle riserve e delle sanzioni: riserva di attività, riserva di denominazione, abusivismo bancario e finanziario (artt. 130-133). Il docente entra quasi sempre dalla stessa porta: chiede la nozione di attività bancaria e verifica se lo studente sa che il TUB non definisce la banca ma l'attività, e che il carattere d'impresa è conquista storica e non dato ovvio. Da lì si muove in due direzioni — verso la riserva (e quindi verso l'abusivismo) oppure verso la raccolta del risparmio e le sue deroghe. Chi vuole la fascia alta deve saper tenere insieme tre piani: il testo del TUB, la normativa secondaria che lo attua (in primis il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016) e la capacità di dire dove il materiale del corso, fermo agli appunti del 2022 e a slide anteriori, è stato superato dalle modifiche successive — fino al d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso: l'attività bancaria è attività d'impresa, ma è impresa riservata; la riserva si spiega con gli interessi pubblici dell'art. 47 Cost.; e tutta la disciplina delle attività e dei soggetti è il tentativo di descrivere con precisione il perimetro di quella riserva, per poterne punire la violazione.

1.1. D1 — La nozione di attività bancaria e il binomio dell'art. 10

Domanda. Mi dia la nozione di attività bancaria. E mi spieghi perché il legislatore del 1993 ha scelto di definire l'attività e non il soggetto.

Risposta da dare. L'art. 10, comma 1, del TUB dispone che «la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa». La norma richiede la presenza contestuale dei due elementi — quello che a lezione chiamiamo il binomio — sicché chi raccoglie senza erogare, o eroga senza raccogliere, non svolge attività bancaria. È una definizione di attività, non di soggetto: il TUB non definisce infatti la banca se non per relationem, all'art. 1, comma 1, lettera b), come «l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria».

Spiegazione. Il punto di metodo è decisivo e conviene esplicitarlo subito all'esaminatore. Il Testo unico sposta il baricentro dal soggetto all'attività: non dice che cosa sia una banca e poi ne elenca le operazioni, ma descrive un'attività e poi qualifica banca chi è stato autorizzato a svolgerla. Ne discende una circolarità solo apparente — banca è chi fa attività bancaria, attività bancaria è ciò che fa la banca autorizzata — che si scioglie proprio grazie all'art. 10: la fattispecie oggettiva è autonoma e serve, tra l'altro, a individuare chi opera abusivamente.

Il **binomio** va spiegato nella sua ratio economica. La banca non è un mero erogatore di credito: è il soggetto che finanzia gli impieghi con fondi raccolti a titolo di debito presso il pubblico, assumendo su di sé la trasformazione delle scadenze e il rischio che ne deriva. È esattamente questa combinazione — raccolta rimborsabile e impiego rischioso — a giustificare la riserva di attività e la vigilanza prudenziale. Un soggetto che concede finanziamenti con mezzi propri non mette a rischio il risparmio altrui allo stesso modo, ed è infatti sottoposto a un regime diverso, quello degli intermediari finanziari dell'art. 106.

Conviene poi segnalare che il TUB, pur richiedendo il binomio per l'attività bancaria, presidia separatamente ciascuno dei due segmenti: l'art. 11, comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; l'art. 106, comma 1, riserva agli intermediari finanziari autorizzati l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il sistema è dunque a tre livelli: riserva sull'attività bancaria complessiva (art. 10, comma 2), riserva sulla sola raccolta (art. 11, comma 2), riserva sulla sola erogazione (art. 106, comma 1). Questa architettura è la chiave per capire anche il diverso trattamento sanzionatorio degli artt. 130, 131 e 132.

Un'ultima simmetria, che il docente apprezza: per la raccolta esiste una definizione legislativa (art. 11, comma 1) ma nessuna disciplina organica dei soggetti che raccolgono senza erogare; per l'esercizio del credito accade l'opposto — nessuna definizione nel TUB, ma una disciplina puntuale dei soggetti che erogano senza raccogliere. La nozione di «concessione di finanziamenti» è rimessa alla normativa secondaria, a norma dell'art. 106, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare il contenuto dell'attività e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico.

1.2. D2 — La riserva di attività bancaria e il suo rapporto con l'autorizzazione

Domanda. L'art. 10, comma 2, dice soltanto che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. Dove sta scritto che serve un'autorizzazione?

Risposta da dare. Non sta scritto nell'art. 10, ed è proprio questo il punto. L'art. 10, comma 2, pone la riserva soggettiva — «l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche» — ma la nozione di banca è quella dell'art. 1, comma 1, lettera b): «l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria». Combinando le due norme la conclusione è obbligata: riservato alle banche significa riservato alle imprese autorizzate, e l'autorizzazione dell'art. 14 ha efficacia costitutiva della qualità di banca.

Spiegazione. Conviene allora chiarire che la riserva opera su due piani. Sul piano **soggettivo**, solo chi ha ottenuto l'autorizzazione può esercitare l'attività; l'art. 14, comma 3, aggiunge che non si può dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione, e l'art. 13 impone l'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Sul piano **oggettivo**, la riserva copre il binomio, ma l'ordinamento la scompone e la presidia anche per segmenti: l'art. 11, comma 2, per la raccolta tra il pubblico; l'art. 106, comma 1, per la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico; l'art. 114-bis, comma 1, per l'emissione di moneta elettronica, riservata a banche e IMEL; l'art. 114-sexies per la prestazione di servizi di pagamento, riservata a banche, IMEL e istituti di pagamento.

La violazione della riserva non produce solo l'invalidità o l'intervento amministrativo: produce reato. L'art. 131 punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 4.130 a euro 10.329 chi raccoglie risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito. È la traduzione penalistica esatta del binomio: la fattispecie dell'art. 131 richiede entrambi i segmenti, mentre la sola raccolta abusiva integra la contravvenzione dell'art. 130 e la sola attività finanziaria abusiva il delitto dell'art. 132.

Va infine ricordato che la riserva non è assoluta nello spazio europeo. Le banche autorizzate in un altro Stato dell'Unione — le «banche dell'Unione europea» dell'art. 1, comma 2, lettera b) — operano in Italia in forza del mutuo riconoscimento, senza una nuova autorizzazione della Banca d'Italia, per le sole attività ammesse al mutuo riconoscimento elencate all'art. 1, comma 2, lettera f). Per le attività diverse occorre invece un'autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 TUB e secondo le condizioni precisate dalla Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3. La riserva, dunque, è riserva a favore di soggetti autorizzati, non necessariamente autorizzati in Italia.

1.3. D3 — L'art. 10, comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali

Domanda. Una banca può vendere biglietti per una crociera? Fino a dove si estende l'oggetto sociale di una banca?

Risposta da dare. L'art. 10, comma 3, stabilisce che «le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge». L'oggetto sociale della banca non è dunque libero, ma non è nemmeno limitato all'attività bancaria: si estende a tre cerchi concentrici — attività finanziarie, attività connesse, attività strumentali — e si ferma lì. Alla domanda si risponde perciò distinguendo: la banca può vendere il biglietto della crociera se la vendita è abbinata al finanziamento che la sostiene, perché in quel caso è attività connessa; non può invece fare l'agenzia di viaggi, perché un'attività turistica autonoma cadrebbe fuori dai tre cerchi.

Spiegazione. La prima osservazione da fare, e che il docente attende, riguarda il verbo. L'articolo dice «esercitano», ma il significato è chiaramente «possono esercitare»: nessuna banca

è obbligata a svolgere tutte le attività finanziarie esistenti. È una formulazione infelice, da segnalare come tale.

La seconda riguarda l'espressione «**ogni altra** attività finanziaria». Quell'«altra» è rivelatore: implica che per il TUB l'attività bancaria sia essa stessa una specie del genere attività finanziaria. Se così non fosse, la parola sarebbe di troppo. Il TUB, peraltro, non definisce l'attività finanziaria: è una scelta consapevole, di cui si dirà a parte, e qui basta trarne la conseguenza pratica, cioè che l'ampiezza del primo cerchio dell'oggetto sociale bancario riposa su una nozione che il legislatore non fissa.

Quanto alle **attività connesse**, sono quelle che presentano un collegamento con l'attività bancaria o finanziaria: gli esempi fatti a lezione sono la ricarica telefonica effettuata presso lo sportello automatico, il finanziamento finalizzato all'acquisto di un'automobile, la vendita di un pacchetto turistico abbinata al credito al consumo. Le **attività strumentali** o ausiliarie sono invece quelle funzionali allo svolgimento dell'attività principale: i corsi di aggiornamento del personale, l'attività tipografica per la stampa della modulistica, la gestione immobiliare e l'elaborazione dati. Quest'ultima nozione ha oggi un ancoraggio normativo preciso: la Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, rinvia per la «società strumentale» all'art. 4, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che definisce impresa strumentale «un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti».

Due limiti chiudono il quadro. Il primo è la clausola finale dell'art. 10, comma 3: restano salve le riserve di attività previste dalla legge, sicché la banca che voglia prestare servizi di investimento o esercitare attività assicurativa dovrà rispettare le rispettive discipline autorizzatorie. Il secondo è il limite implicito dell'incompatibilità: la banca non può assumere attività estranee ai tre cerchi, e ciò vale a maggior ragione per le banche di credito cooperativo, per le quali la Circolare n. 285, Parte Terza, prevede che lo statuto indichi le attività esercitate e che queste si svolgano «nel rispetto della disciplina di vigilanza e delle riserve di attività previste dall'ordinamento».

Va detto, infine, che l'attività bancaria non deve essere prevalente nell'oggetto sociale: esistono banche la cui operatività è largamente concentrata nel risparmio gestito e nel collocamento. Ciò che non può mancare è l'attività bancaria in quanto tale: se venisse meno del tutto, verrebbe meno il presupposto stesso dell'autorizzazione, e l'art. 14, comma 3-bis, lettera c), prevede la revoca quando sia accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

1.4. D4 — Le attività ammesse al mutuo riconoscimento e le attività non ammesse

Domanda. Mi elenchi le attività ammesse al mutuo riconoscimento e mi spieghi che cosa accade se una banca dell'Unione europea vuole svolgere in Italia un'attività che non vi rientra.

Risposta da dare. L'elenco è contenuto nell'art. 1, comma 2, lettera f), del TUB, che riproduce l'allegato alla seconda direttiva banche. Comprende quindici voci, l'ultima delle quali è una clausola di apertura che rinvia alle attività aggiunte all'elenco dalle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea. Se l'attività non vi rientra, non c'è passaporto: l'art. 17 TUB non pone direttamente un obbligo autorizzativo, ma rimette alla Banca d'Italia la disciplina dell'esercizio in Italia delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle banche comunitarie, ed è la normativa secondaria a subordinare quell'esercizio a un'autorizzazione.

Spiegazione. L'elenco va saputo con ordine, non necessariamente a memoria voce per voce, ma con capacità di raggrupparlo. Si apre con le due attività tipicamente bancarie — la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione e le operazioni di prestito, fra cui espressamente il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo e il credito commerciale incluso il forfaiting. Prosegue con il leasing finanziario, la prestazione di servizi di pagamento, l'emissione e gestione di mezzi di pagamento, il rilascio di garanzie e di impegni di firma.

Segue il blocco delle operazioni su strumenti finanziari, per proprio conto o per conto della clientela: strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari. Poi la partecipazione alle emissioni di titoli e la prestazione di servizi connessi; la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e in tema di concentrazioni e rilievo di imprese; l'intermediazione finanziaria del tipo money broking; la gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; la custodia e amministrazione di valori mobiliari. Chiudono due voci di servizio: i servizi di informazione commerciale e la locazione di cassette di sicurezza.

Blocco	Voci dell'art. 1, co. 2, lett. f)
Attività bancarie in senso stretto	1) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili; 2) operazioni di prestito
Finanziamento e pagamenti	3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento; 6) garanzie e impegni di firma
Mercati e finanza d'impresa	7) operazioni in strumenti di mercato monetario, cambi, derivati, valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni; 9) consulenza su struttura finanziaria e M&A; 10) money broking
Gestione e servizi	11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza
Clausola di apertura	15) attività aggiunte dalle misure di adattamento dell'Unione europea

Il regime è quello del passaporto europeo. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati dell'Unione secondo le procedure delle disposizioni del MVU (art. 15, comma 01) e possono operare in libera prestazione di servizi (art. 16); per le succursali in uno Stato terzo occorre invece l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 15, comma 2). Specularmente, le banche dell'Unione operano in Italia senza nuova autorizzazione per le attività ammesse al mutuo riconoscimento. Per le altre, l'art. 17 attribuisce alla Banca

d'Italia il potere di disciplinarne l'esercizio; la Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3, precisa che in regime di libera prestazione di servizi senza stabilimento occorre un'autorizzazione, subordinata a due condizioni — che l'attività sia effettivamente esercitata dalla banca nello Stato d'origine e che l'autorità competente di quello Stato sia stata informata dell'intenzione — e che nella valutazione si tenga conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dalle banche italiane.

Completa il quadro l'art. 18, che estende il mutuo riconoscimento a talune società finanziarie: alle società finanziarie italiane sottoposte a vigilanza prudenziale la cui partecipazione di controllo sia detenuta da una o più banche italiane, ricorrendo le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, e specularmente alle società finanziarie di altri Stati controllate da banche del medesimo Stato.

1.5. D5 — La nozione di raccolta del risparmio e l'obbligo di rimborso

Domanda. Che cos'è la raccolta del risparmio ai sensi del TUB? E quando si può dire che sussiste un obbligo di rimborso?

Risposta da dare. L'art. 11, comma 1, dispone che «ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma». La definizione è deliberatamente atecnica — fondi, depositi, altra forma — perché l'unico elemento realmente qualificante è l'**obbligo di rimborso**: se chi acquisisce i fondi non si obbliga a restituirli, non vi è raccolta del risparmio ai sensi del TUB.

Spiegazione. La norma è, come si dice a lezione, una norma «nuova»: nella legge bancaria del 1936 non esisteva una disposizione corrispondente, perché la riserva era posta sull'attività bancaria nel suo complesso e non sul singolo segmento della raccolta. L'art. 11 nella sua formulazione attuale è peraltro il frutto di una profonda revisione operata dal d.lgs. n. 37/2004, come ricorda la stessa Banca d'Italia nella premessa del Provvedimento dell'8 novembre 2016.

Il contenuto dell'obbligo di rimborso è precisato proprio da quel Provvedimento, alla Sezione II, che è la parte più importante da conoscere perché è lì che si combatte l'elusione. L'obbligo di rimborso sussiste anche quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. E sussiste anche nei casi in cui esso, «ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione»: rilevano in particolare l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi, che possono di fatto dare luogo a forme di rimborso.

Specularmente, non costituisce obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti derivanti dall'attività dell'impresa, né la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare. È la linea di confine fra debito e capitale

di rischio: chi conferisce capitale di rischio non è un risparmiatore da tutelare con la riserva bancaria.

Il criterio di qualificazione finale è sostanzialistico, ed è quello che va pronunciato all'orale quasi alla lettera: la distinzione fra le fattispecie che implicano acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle in cui l'obbligo è escluso «deve essere individuata avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima». È il principio antielusivo che regge l'intero impianto: conta la sostanza economica, non il nomen iuris.

1.6. D6 — Il divieto dell'art. 11, comma 2, e il requisito della «pubblicità»

Domanda. Quando la raccolta del risparmio è «tra il pubblico»? Mi faccia un esempio di raccolta che non lo è.

Risposta da dare. L'art. 11, comma 2, dispone che «la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche». A differenza del comma 1, qui compare il requisito della pubblicità: non ogni raccolta è vietata, ma solo quella rivolta al pubblico. Il criterio discrezionale, precisato dalla normativa secondaria, è quello della standardizzazione del rapporto: si ha raccolta tra il pubblico quando la contrattazione avviene su base standardizzata, non quando è frutto di trattative personalizzate.

Spiegazione. La precisazione decisiva è nella Sezione III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, che elenca in modo tassativo le acquisizioni di fondi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico. Sono cinque ipotesi, e conviene enunciarle in ordine.

- L'acquisizione connessa con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento, che riprende i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11.
- L'acquisizione connessa con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento — per esempio carte prepagate — utilizzabili solo nella sede dell'emittente o, in base a un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi.
- La raccolta presso soci, dipendenti o società del gruppo, secondo quanto previsto dalle Sezioni V, VI e VII delle medesime Disposizioni.
- La raccolta effettuata sulla base di **trattative personalizzate** con singoli soggetti, per i quali l'operazione si inserisce di norma in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato; nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di «finanziamento» del rapporto, e il reperimento di risorse non deve presentare connotazioni — per numerosità e frequenza delle operazioni — tali da configurare di fatto una forma di raccolta tra il pubblico.

- L'acquisizione presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

I casi concreti discussi a lezione illuminano il confine meglio di qualunque definizione. Le **casce di mutualità** operanti in Campania e Basilicata raccoglievano fondi con obbligo di rimborso destinandoli a soggetti in difficoltà: l'attività era svolta in forma di società cooperativa e formalmente la raccolta avveniva fra i soci, ma per diventare soci bastava essere cittadini italiani. La qualità di socio era dunque una schermatura puramente nominale e la raccolta era a tutti gli effetti tra il pubblico: i responsabili furono condannati per abusivismo bancario. È il precipitato pratico del criterio sostanzialistico della Sezione II.

1.7. D7 — Le deroghe del comma 4: chi può raccogliere senza essere banca

Domanda. Una società per azioni che emette un prestito obbligazionario sta violando l'art. 11? Mi spieghi le deroghe del comma 4.

Risposta da dare. No, non lo viola, perché opera una deroga espressa. L'art. 11, comma 4, elenca i casi in cui «il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica»: si tratta di ipotesi in cui la raccolta presso il pubblico effettivamente sussiste, ma il divieto è rimosso. È un meccanismo concettualmente diverso da quello dei commi 2-bis e 2-ter, che escludono invece la fattispecie.

Spiegazione. Le deroghe sono quattro. La lettera a) riguarda gli Stati comunitari, gli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari e gli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari: è la base su cui poggiano i titoli del debito pubblico e i prestiti degli enti sovranazionali. La lettera b) riguarda gli Stati terzi e i soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano. La lettera c), la più importante nella pratica, esclude il divieto per «le società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari». La lettera d), di chiusura, rinvia alle «altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio».

Il baricentro è la lettera c). Una società di capitali che emette obbligazioni raccoglie senza dubbio risparmio presso il pubblico, ma le è consentito farlo perché la tutela dei sottoscrittori è affidata al diritto societario e al diritto dei mercati, non alla riserva bancaria. Proprio perché le forme di raccolta non bancaria si sono moltiplicate — titoli ibridi, strumenti partecipativi, cambiali finanziarie, minibond — il TUB ha rinunciato a dettare una disciplina soggettiva organica per chi raccoglie senza erogare, limitandosi a fissare limiti quantitativi per via secondaria. È la già ricordata asimmetria rispetto all'esercizio del credito.

I commi successivi costruiscono infatti l'impalcatura della delegificazione. Il comma 4-bis attribuisce al CICR il compito di determinare i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio. Il comma 4-ter

prevede che, se non disciplinati dalla legge, il CICR fissi limiti all'emissione e possa determinare, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, durata e taglio degli strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni utilizzati per la raccolta tra il pubblico. Il comma 4-quater consente al CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, di stabilire criteri e limiti anche in deroga al codice civile per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti. Il comma 4-quinquies impone infine agli investitori professionali che rispondono della solvenza della società emittente di rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.

Tutte queste deroghe incontrano un limite invalicabile, posto dal comma 5, di cui si dirà a parte: la raccolta di fondi a vista e quella collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata restano precluse.

1.8. D8 — Controllo, influenza notevole, partecipazione qualificata, gruppo bancario

Domanda. Mi definisca il controllo, l'influenza notevole e la partecipazione qualificata. Sono tutte nozioni del TUB?

Risposta da dare. No, e qui sta il punto. Il controllo è definito dall'art. 23 TUB; l'influenza notevole è menzionata dal TUB — all'art. 19, comma 1, lettere a) e d), e all'art. 22-bis — ma non è ivi definita: il Testo unico ne rimette i criteri di individuazione alla Banca d'Italia, all'art. 19, comma 9, e nella lettera a) la affianca alla soglia autonoma del 10 per cento dei diritti di voto o del capitale. La definizione si trova perciò nella normativa secondaria: il Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 sugli assetti proprietari la descrive come «il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa vigilata, senza averne il controllo», e la fa dipendere da indici quali il grado di frammentazione dell'azionariato, i rapporti con altri partecipanti, la capacità di nominare almeno un componente dell'organo di gestione o di supervisione strategica e quella di incidere sulle decisioni strategiche. Va poi tenuta distinta dalla presunzione civilistica di collegamento dell'art. 2359, terzo comma, c.c. — un quinto dei voti, un decimo per le quotate — che l'art. 23 TUB non richiama, avendo recepito i soli commi primo e secondo; la partecipazione qualificata non compare affatto nel testo del TUB: è nozione di derivazione europea, contenuta nell'art. 4, paragrafo 1, punto 36, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e ripresa dalla normativa secondaria della Banca d'Italia.

Spiegazione. L'art. 23, comma 1, stabilisce che il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e «in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento». Il comma 2 aggiunge una serie di presunzioni relative di influenza dominante, che operano salvo prova contraria: il diritto, fondato su accordi, di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, o la disponibilità della maggioranza dei voti per le deliberazioni degli artt. 2364 e 2364-bis c.c.; il possesso di partecipazioni idonee a consentire tale nomina o revoca; la sussistenza di rapporti,

anche fra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a determinare trasmissione di utili o perdite, coordinamento gestionale per uno scopo comune, attribuzione di poteri maggiori di quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, o attribuzione a soggetti non legittimati dalla titolarità delle partecipazioni di poteri nella scelta degli amministratori o dei dirigenti; infine, l'assoggettamento a direzione comune.

Per la **partecipazione qualificata** il riferimento corretto è duplice. Il CRR, all'art. 4, paragrafo 1, punto 36, la definisce come «possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa». Il Provvedimento della Banca d'Italia del 28 ottobre 2021, sulle istanze di autorizzazione, la definisce più analiticamente come «la partecipazione in un'impresa target pari o superiore al 10, 20, 30 o 50 per cento dei diritti di voto o del capitale ovvero che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa target», e rinvia per il controllo all'art. 23 TUB. Le soglie corrispondono esattamente a quelle dell'art. 19 TUB, che nella versione in vigore dal 9 gennaio 2026 concentra in un unico comma 1 le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva: la lettera a) per il controllo, l'influenza notevole o la quota almeno pari al 10 per cento; la lettera b) per le variazioni che raggiungono o superano il 20, 30 o 50 per cento; la lettera c) per le acquisizioni in società che detengono tali partecipazioni; la lettera d) per l'acquisizione, anche senza acquisto di partecipazioni, del controllo o dell'influenza notevole o delle medesime quote.

Il **gruppo bancario**, infine, è definito dall'art. 60, comma 1: «il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate». Il comma 2 individua chi può essere capogruppo — la banca italiana non a sua volta controllata da altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o mista qualificabile come capogruppo, oppure la società di partecipazione finanziaria o mista alle condizioni ivi indicate. L'approfondimento appartiene al punto 10 del programma e quindi al modulo 2: qui basta la definizione, con l'avvertenza che anche l'art. 60 è stato ritoccato dal d.lgs. n. 208/2025 con decorrenza dal 9 gennaio 2026.

1.9. D9 — Gli intermediari finanziari dell'art. 106 e l'albo unico

Domanda. Chi può concedere finanziamenti al pubblico senza essere una banca? Mi ricostruisca la vicenda dell'albo unico.

Risposta da dare. L'art. 106, comma 1, stabilisce che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia». È la terza riserva del sistema, accanto a quella sull'attività bancaria e a quella sulla raccolta, e definisce la categoria dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmio fra il pubblico. L'art. 1, comma 2, lettera g), definisce infatti gli «intermediari finanziari» come i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

Spiegazione. La ricostruzione storica è quella che il docente chiede. Il vecchio art. 106 conteneva quattro diverse attività riservate, fra cui la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui esercizio nei confronti del pubblico era riservato a soggetti iscritti in un elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi: una forma di vigilanza sostanzialmente anagrafica. Accanto a quell'elenco generale, il vecchio art. 107 imponeva agli intermediari di maggiore dimensione l'iscrizione in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, cui era affidata la vigilanza. La materia è stata riscritta dal d.lgs. n. 141/2010, che ha sostituito l'intero Titolo V: oggi esiste un **albo unico**, tenuto dalla Banca d'Italia, e l'iscrizione presuppone l'autorizzazione. La distinzione fra elenco generale ed elenco speciale è scomparsa, e con essa la vigilanza puramente anagrafica.

Il comma 2 elenca le attività ulteriori consentite: emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento se autorizzati ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare soli servizi di pagamento se autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4; prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998; esercitare le altre attività consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia. Il comma 3 rimette al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la specificazione del contenuto delle attività e delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico.

Le condizioni per l'autorizzazione sono all'art. 107, comma 1, e ricalcano da vicino quelle bancarie dell'art. 14: forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa; sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica; capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; presentazione di un programma di attività iniziale e della struttura organizzativa con atto costitutivo e statuto; sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione dell'art. 19 in capo ai titolari delle partecipazioni; idoneità degli esponenti ai sensi dell'art. 110; assenza di stretti legami che ostacolano la vigilanza; oggetto sociale limitato alle attività dei commi 1 e 2 dell'art. 106. Il comma 2 prevede il diniego quando non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Il punto di sistema da esplicitare: l'art. 108 riproduce per gli intermediari finanziari le stesse formule che gli artt. 51, 53 e 54 TUB dettano per le banche in tema di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva. Se ne ricava che gli intermediari finanziari sono vigilati sostanzialmente come le banche. Ciò che li distingue non è l'intensità del controllo, ma la provvista: non raccolgono risparmio fra il pubblico, e per questo l'art. 11, comma 4-quater, consente al CICR di limitarne la raccolta anche in deroga al codice civile, limiti poi attuati dalla Sezione VIII del Provvedimento dell'8 novembre 2016.